Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „САМОВОДЕНЕ", УЧАСТЪК „ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. САМОВОДЕНЕ, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СКЛЮЧЕН НА 16 НОЕМВРИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И „СТРЕЛА - 92" ООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес, 16-ти януари ..... 2026 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание:

- Решение № 944 на Министерския съвет от 30 декември 2025 г.;

- чл. 52 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище „Самоводене", участък „Запад", разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на 16 ноември 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Стрела - 92" ООД, гр. Велико Търново („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Жечо Станков, наричан за краткост **„Концедент"**

и

„СТРЕЛА - 92" ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 000129931 със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав" № 59, ет. 3, представлявано от Йордан Йорданов – управител, наричан за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – варовици, от находище „Самоводене", участък „Запад", разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, се удължава с 25 (двадесет и пет) години, считано от 20 декември 2024 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на сключения договор и на Решение № 944 на Министерския съвет от 30 декември 2025 г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от влизане в сила на решението по чл. 3, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда и водите, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 20 декември 2049 г.;

2. изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на действието на договора до 20 декември 2049 г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването, считано от датата на съгласуване на проекта по изречение първо, както и при необходимост актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект;

(2) Годишните работни проекти по чл. 9, ал. 2, т. 6 от договора за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка по чл. 35, ал. 1 от договора.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) В срок до два месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда

за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката;

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2026 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(3) При усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по ал. 1, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

(4) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи по чл. 2, ал. 1, т. 2 за срока на действието на договора до 20 декември 2049 г., концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да представи банкова гаранция по чл. 26 в размер на 100% от актуализираната стойност на проекта.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 или по ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 35, ал. 2 от договора.

Чл. 5. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчети, изготвени в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – Приложение № 2А, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до 31.12.2025 г., и Приложение № 2Б, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от 01.01.2026 г. до датата на подписване на това споразумение;

2. отчет за изменението на запасите и ресурсите по чл. 9, ал. 2, т. 14 от Договора за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчетите по ал. 1, т. 1, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 35, ал. 1 от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 34, ал. 1 от Договора.

Чл. 6. Навсякъде в договора, освен на стр. 2 и на стр. 15, където е посочената страната, която представлява Концедента при подписване на договора, думите „министъра/ът на икономиката, енергетиката и туризма" и „Министерство/то на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с „министъра/ът на енергетиката" и „Министерство/то на енергетиката".

Чл. 7. Член 9, ал. 2 от Договора се изменя и допълва така:

1. Точка 6 се изменя така:

„6. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; годишния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи представлява неразделна част от съответния годишен работен проект за добив и първична преработка, след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. точка 16 се допълва като накрая се добавя „в т.ч. да осигури достъп за извършване на археологически теренни издирвания";

3. В т. 22 думите „на чл. 78 от Закона за концесиите" се заменят с „на действащото към момента на предаването законодателство.".

4. Създават се т. 23, 24 и 25 със следното съдържание:

„23. при установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия;

24. да не се разкриват подземните води на повърхността и да не се осъществява добивна дейност под нивото на подземните води;

25. да не извършва добив на подземни богатства в границите на археологическия обект - Антична каменна кариера в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, определени с координати на граничните точки в координатна система БГС2005, съгласно Приложение № 4 към договора;

Чл. 8. В чл. 10, ал. 1, т. 1 след думите „дължимото от" се добавя „концесионера".

Чл. 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„/3/ Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията."

2. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

„/4/ При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 9, ал. 2, т. 5."

Чл. 10. Член 21 от Договора се изменя така:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 18 934 тона/шестмесечие варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

2. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 2."

3. Алинея 10 се изменя така:

„/10/ На основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ, министърът на енергетика превежда по бюджета на община Велико Търново, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС

4. Алинея 11 се изменя така:

„(11) Размерът на концесионното плащане по ал. 5 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 6 и ал. 7 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне".

5. Алинея 12 се изменя така:

„(12) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на

миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 11. Член 22, ал. 1 от Договора се изменя така:

„**Чл. 22.** (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 12. Член 24, ал. 5 от Договора се изменя така:

„(5) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 13. Член 25 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. Алинея 3 се изменя така

„(3) За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Банковите гаранции по ал. 3 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година;"

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;"

Чл. 14. Член 26, ал. 2 се изменя така:

„/2/ Банковата гаранция по ал. 1 се предоставят до 31 януари на всяка календарна година и следва да е със срок на валидност 14 месеца."

Чл. 15. Чл. 34 от Договора се изменя така:

„Чл. 34. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания.

(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 25, ал. 3 от договора, като отправи писмено поискване до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера."

Чл. 16. Чл. 35 от Договора се изменя така:

„Чл. 35. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 9, ал. 2, т. 3, т. 5, т. 6, т. 7, т. 13 и т. 14, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 25, ал. 1-4 или по чл. 26, ал. 2 и ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(3) Правилото на ал. 2 се прилага и в случаите по чл. 25, ал. 6, а неустойката се изчислява върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок.

(4) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 17. В чл. 41, ал. 2 от договора думите „с разпоредбите на чл. 78 от Закона за концесиите" се заменят с „с действащото към момента на предаването законодателство".

Чл. 18. Чл. 46 и чл. 47 от Договора се изменят така:

„Чл. 46. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 47. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. „Триадица" №8
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
телефон: 02/9263272; 72/9263152
факс: 02/9263252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Велико Търново 5000
ул. „Цар Тодор Светослав" № 59
„СТРЕЛА - 92" ООД
телефон: 062/63-49-12
факс: 062/62-58-38
e-mail:

Чл. 19. §1 от Договора се изменя така:

§1. Термините, използвани в текста на настоящия договор ще се разбират и тълкуват, както следва:

„1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за

тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ОПЕРАТОР НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МИННИ ОТПАДЪЦИ – концесионерът или друго юридическо или физическо лице, на което концесионерът е възложил управлението на минните отпадъци, включително по отношение на временното им съхранение.

6. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИ ОТПАДЪЦИ – план, който се изработва от операторите на съоръжения за минни отпадъци и съдържа: предложение за категория на съоръжението по чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ с обосновка; характеристика на минните отпадъци

и прогнозното им количество; описание на дейността, пораждаща минните отпадъци; възможните рискове за околната среда и човешкото здраве, както и превантивни мерки за минимизиране на въздействието върху околната среда; предложени процедури за контрол и мониторинг; предложен план за закриване на съоръжението, мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на водите и за предотвратяване и минимизиране на замърсяването на въздуха и почвата; информация и описание как избраните технологии за добив и първична преработка на подземни богатства ще постигнат целите по чл. 22а, ал. 4, т. 1 от ЗПБ.

7. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище „Самоводене", участък „Запад", необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти."

Чл. 20. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Считано от 1 януари 2026 г. и плащанията по договора се извършват в евро.

Чл. 21. Приложение № 2 към концесионния договор „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" се заменя с Приложение № 2Б към настоящото допълнително споразумение.

Чл. 22. Създава се Приложение № 4 - Становище на Министерството на културата № Е-91-00-42/11.08.2025 г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

Приложение № 2А и Приложение № 2Б – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства"

Приложение № 4 - Становище на Министерството на културата № Е-91-00-42/11.08.2025 г.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 11 (единадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – един за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище „Самоводене", участък „Запад", разположено в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на 16 ноември 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Стрела - 92" ООД, гр. Велико Търново, и влиза в сила от 20.12.2024 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
.....	.....
ЖЕЧО СТАНКОВ	**ЙОРДАН ЙОВДАНОВ**
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА	**УПРАВИТЕЛ**

и

Оригинал

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А - ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

за периода от 20 декември 2024 г. до 31.12.2025 г.

Находище:	„Самоводене", участък „Запад"
Подземно богатство:	Варовици
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

Оригинал

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.68
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	18 934
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 21, ал. 7 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Велико Търново (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	
18.	Обща сума за внасяне (р. 17:1.95583)	евро	

Оригинал

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Б - ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Самоводене", участък „Запад"
Подземно богатство:	Варовици
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.68
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	евро/тон	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	евро/тон	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	евро/тон (лв.)/т	0,15 евро (0,30 лв.)
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	евро/тон	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	евро/тон	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	евро	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	18 934
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 21, ал. 7 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	евро	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	евро	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	евро	
	– в приход на бюджета на община Велико Търново (р. 15 х 50%)	евро	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	евро	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	евро	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____ *(подпис)*

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).

Приложение № 4 - Становище на Министерството на културата № Е-91-00-42/11.08.2025 г.

Класификация на информацията:
Ниво 1, TLP - GREEN

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

11.8.2025 г.

X 04-16-52/11.08.2025
Per.№

Signed by: Albena Asenova Bogdanova

ДО
Г-ЖА СИЙЯ НИКОЛАЕВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

На Ваш № Е-91-00-42/23.07.2025 г.

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Самоводене", участък „Запад", община Велико Търново, област Велико Търново, сключен на 16 ноември 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Стрела - 92" ООД, гр. Велико Търново, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛАЕВА,

В отговор на Ваше писмо наш вх. № 04-16-52/23.07.2025 г. (ваш № Е-91-00-42/23.07.2025 г.), с което ни информирате, че концесионерът „Стрела – 92" ООД е уведомен за поставеното условие и изразява съгласие с включване на посоченото задължение за коригиране на концесионната площ с цел изключване на археологическия обект, като прави искане за предоставяне на координати на граничните точки на територията, която следва да бъде изключена от концесионната площ, за да бъдат конкретно посочени при поставянето на условието в допълнителното споразумение към концесионния договор, респективно проверими при последващ контрол по изпълнението на това условие, Ви информирам както следва:

Обектът - Антична каменна кариера в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, се намира на около 2890 м западно от с. Самоводене, в м. Курниците.

Координатите (координатна система БГС2005) на археологическия обект, предоставени с писмо наш вх. № 04-16-52/29.07.2025 г. от Регионален исторически музей – Велико Търново, осъществяващ археологически мониторинг по договор с концесионера „Стрела-92" ООД, са:

No	N	E
1	4777932.443	505146.683
2	4777928.190	505250.702
3	4777910.677	505292.127
4	4777908.970	505325.170
5	4777915.080	505383.423
6	4777949.354	505447.740
7	4777956.577	505542.294
8	4777766.837	505549.186

9 4777736.677 505483.994
10 4777840.388 505147.404

Във връзка с проекта за Решение на Министерския съвет, Министерство на културата предлага:

1. Да се изключи очертаната запазена част от античната кариера в м. Курниците, съгласно предоставените координати на граничните точки и картния материал.

2. Предвид необходимостта от теренни издирвания в неразработената все още част от концесията, в изменението на договора да се включи условие за извършване на археологически теренни издирвания и за последваща корекция и изключване от концесионната територия на евентуалните новооткрити археологически обекти, съобразно резултатите от тези издирвания,.

3. Да се запази изискването на чл. 5.2.8. от Решение № 366 на МС от 30.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Самоводене", участък „Запад": *„Концесионерът да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолози на регионалния исторически музей"*.

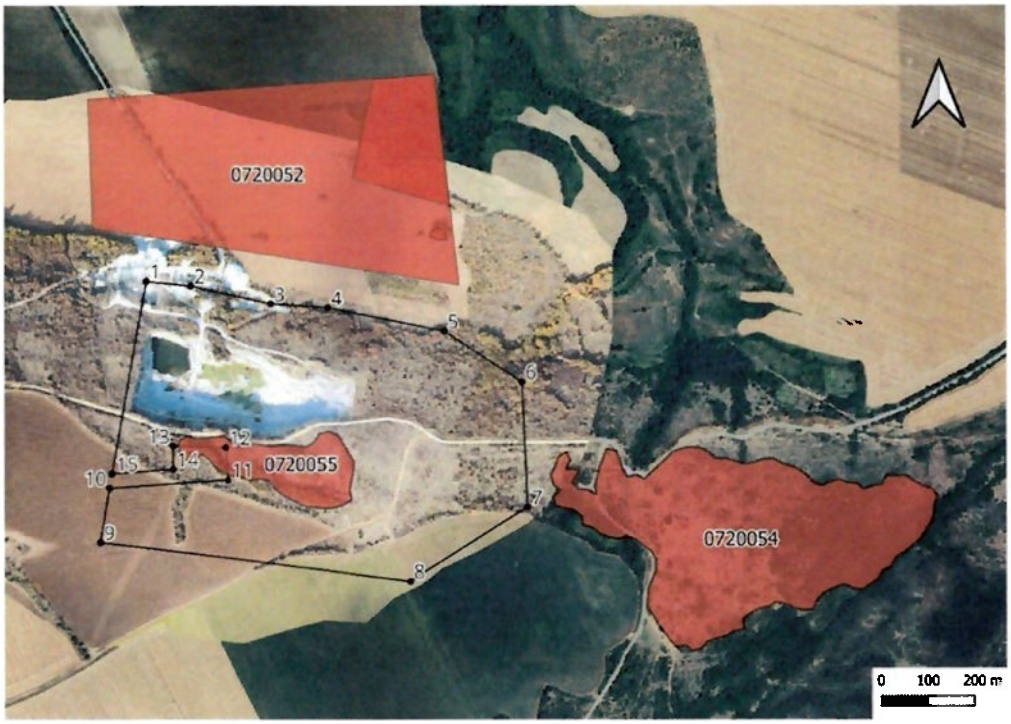
Приложение – картен материал, предоставен от РИМ – Велико Търново

С уважение,

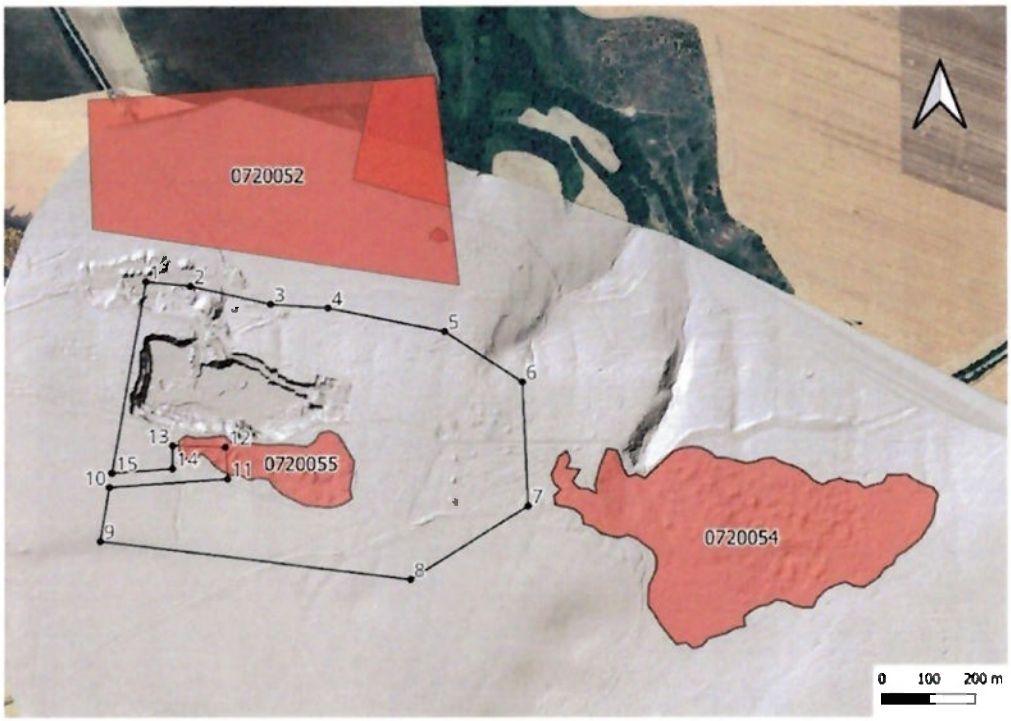
11.8.2025 г.

X

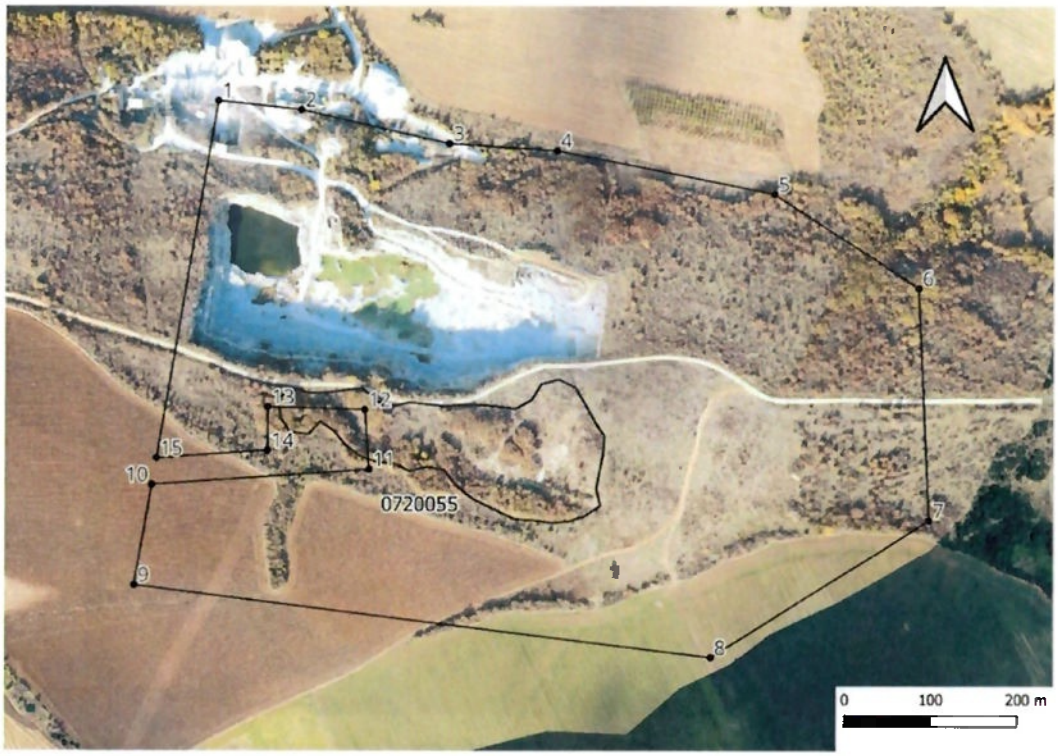
Елена Кирилова-Щербакова
Главен секретар



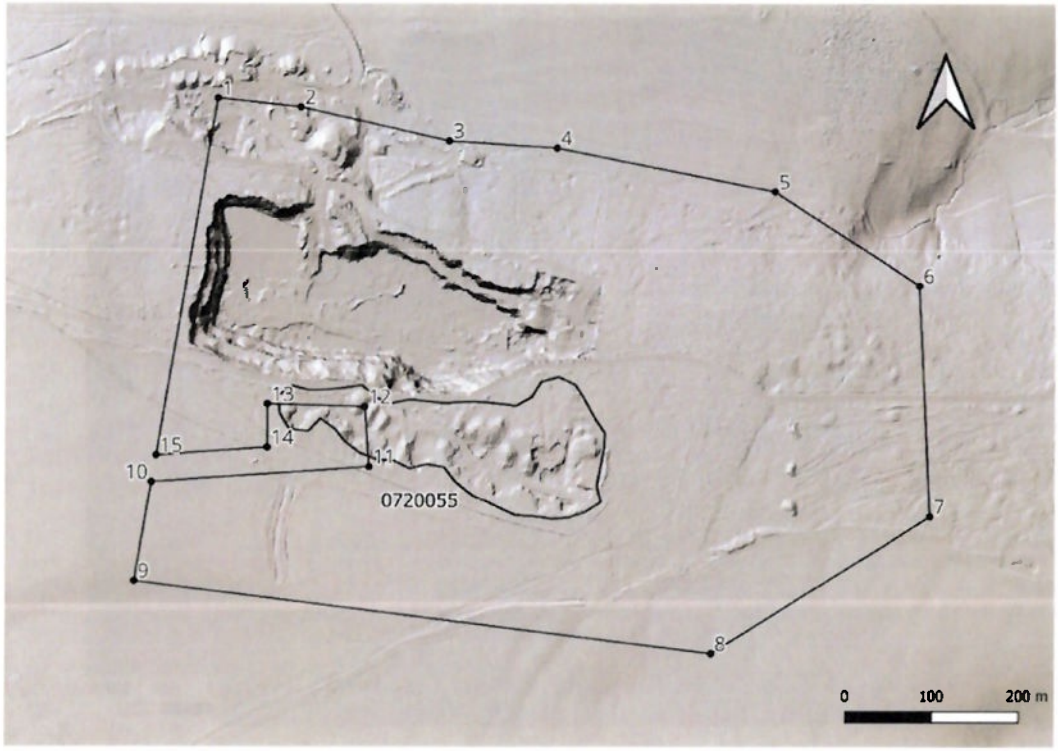
Приложение 1. Концесионната площ, запазената част от античните кариери в м. Курнѝците (АКБ № 0720055), Могилките/Истерна (0720074) и селището в м. Горно Селище (АКБ № 0720052)



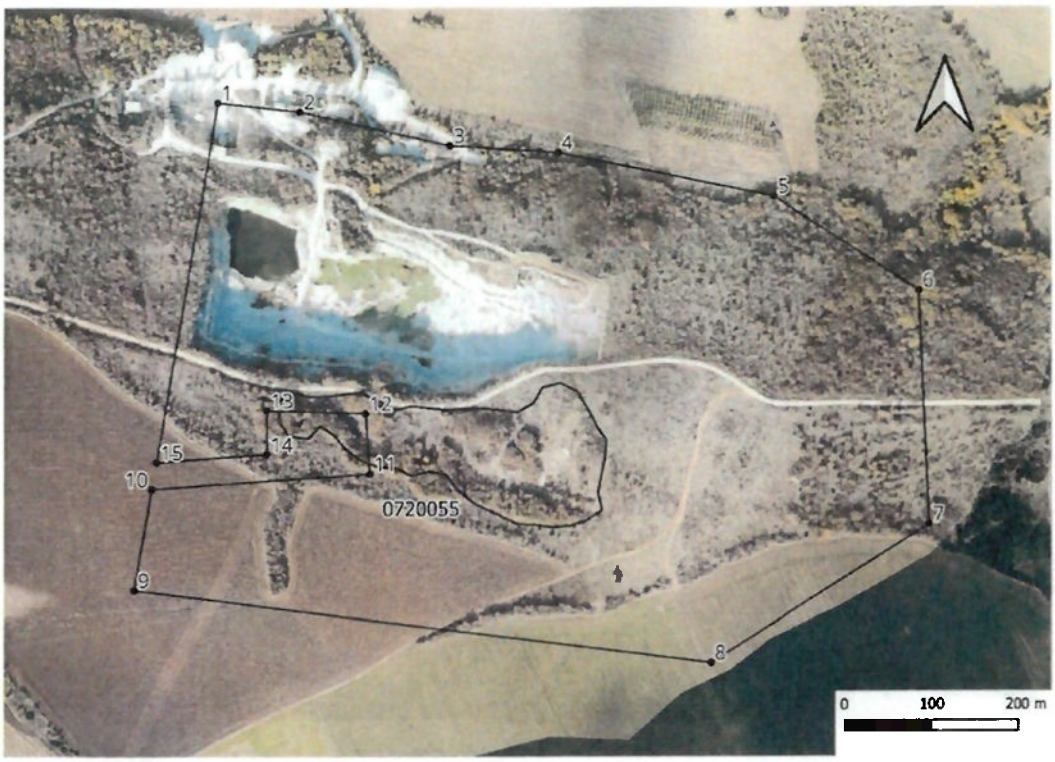
Приложение 2. Концесионната площ, запазената част от античните кариери в м. Курнѝците (АКБ № 0720055), Могилките/Истерна (0720074) и селището в м. Горно Селище (АКБ № 0720052) – LiDAR



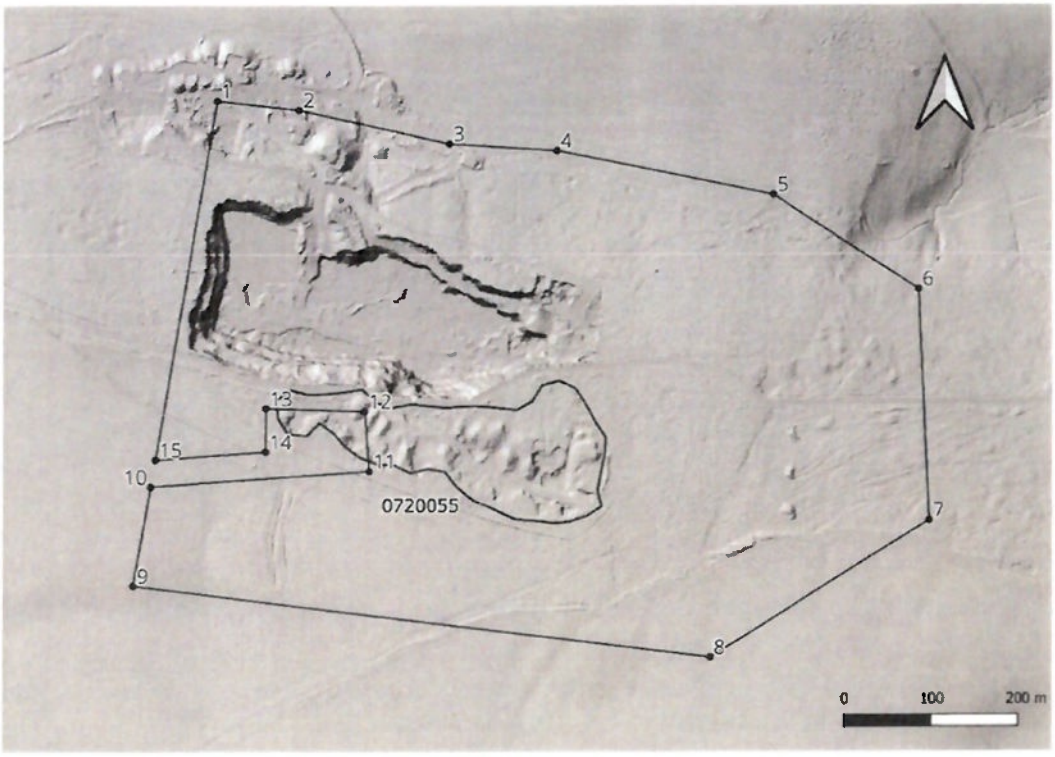
Приложение 3. Запазената част от античната кариера в м. Курнѝците (АКБ № 0720055) и концесионната площ – ортофотоснимка от 01.11.2024 г.



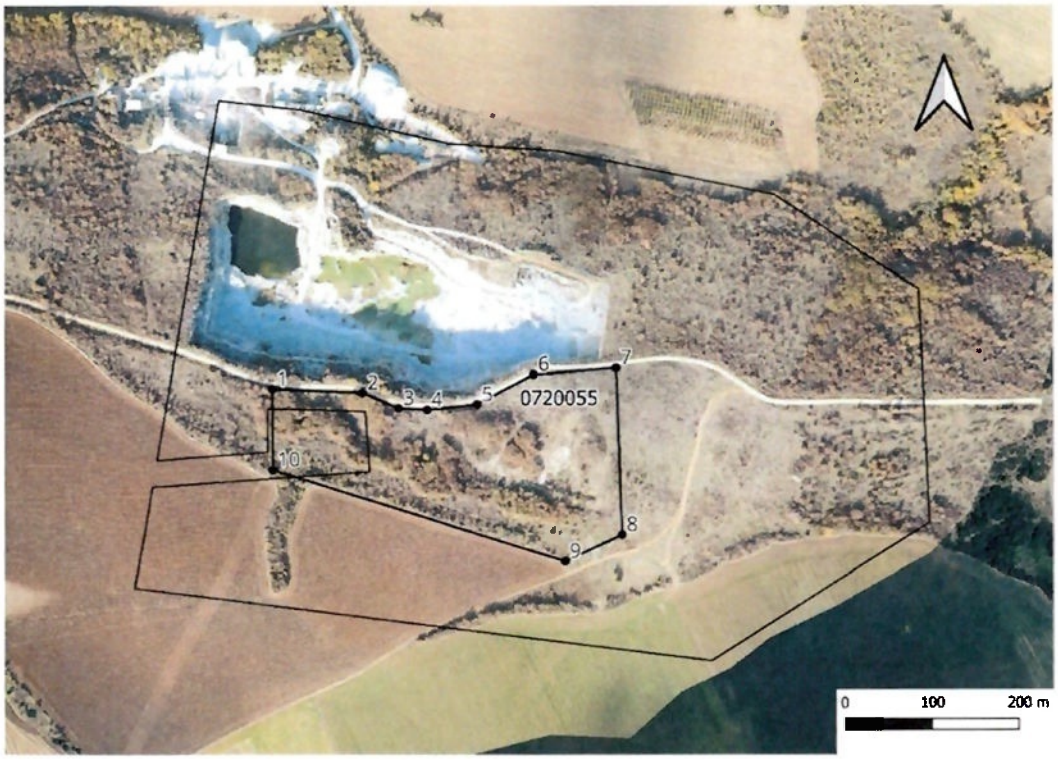
Приложение 4. Запазената част от античната кариера в м. Курнѝците (АКБ № 0720055) и концесионната площ – LiDAR от 2023 г.



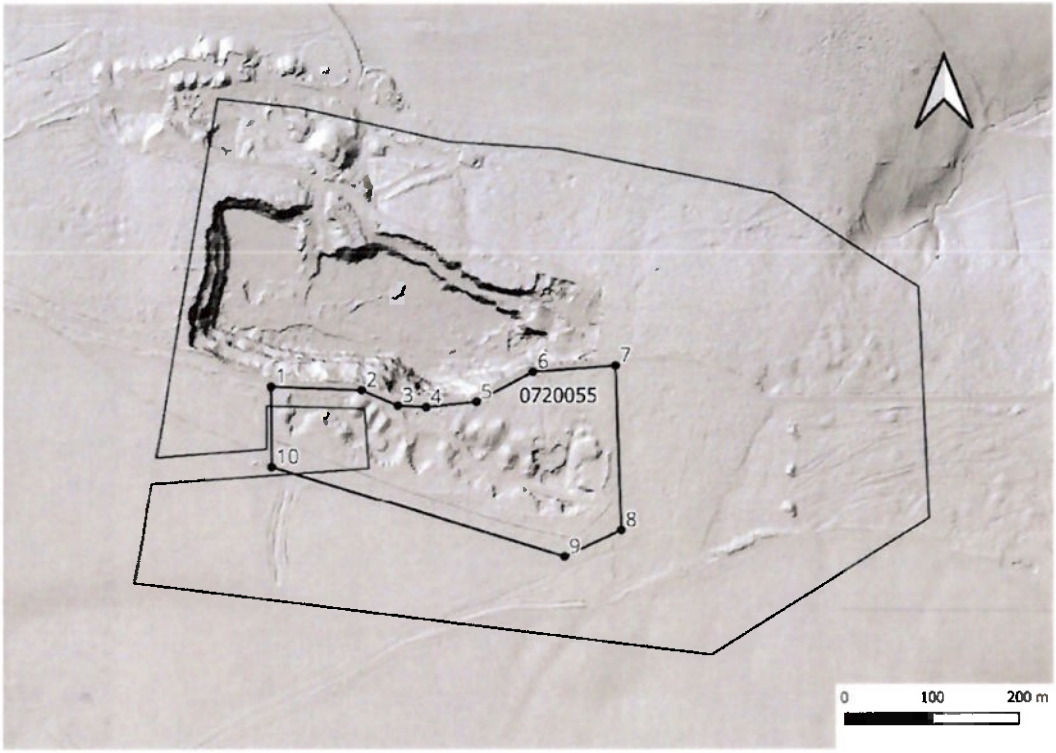
Приложение 3. Запазената част от античната кариера в м. Курнѝците (АКБ № 0720055) и концесионната площ – ортофотоснимка от 01.11.2024 г.



Приложение 4. Запазената част от античната кариера в м. Курнѝците (АКБ № 0720055) и концесионната площ – LiDAR от 2023 г.



Приложение 5. Запазената част от античната кариера в м. Курнѝците (АКБ № 0720055) за изключване от концесионната площ



Приложение 6. Запазената част от античната кариера в м. Курнѝците (АКБ № 0720055) за изключване от концесионната площ – LiDAR от 2023 г.